

ARIPAH BINTI MOHAMED

LWN.

**IMELDAWATY BINTI IBRAHIM, IRMAYANTY BINTI IBRAHIM,
IRWAN BIN IBRAHIM, IZWAN MUKHRIZ BIN IBRAHIM, IZZATI
SHAZWANI BINTI IBRAHIM & MUHAMMAD IRFAN BIN IBRAHIM**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H]

[Kes Permohonan No. : 14000-077-0153-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003].

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Abdul Halim Bin Bahari daripada Tetuan Azra & Associates

Peguam Syarie Responden 1, 2, 3 & 4 : Pn. Zainul Akmawati Binti Hj. Ahmad Zakuan daripada Tetuan Akmawati & Associates

Peguam Syarie Responden 5 & 6 : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan terhadap penghakiman kes tuntutan harta sepencarian yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri

Selangor bertarikh 24/10/2019 dalam kes Saman No. : 10400-017-0565-2016. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 16/12/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor

yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[4] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden-Responden, di mana Affidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden 2 pada 17/2/2020. Hujahan Pemohon dan Responden 2 difailkan secara serentak difailkan pada 27/7/2020.

[5] Melalui Affidavit Sokongan, kami dapati bahawa Permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan Notis Rayuan iaitu **1 hari** dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada **6/11/2019**. Alasan permohonan ini dibuat oleh Pemohon adalah diringkaskan sepertimana berikut -

- i. Pemohon telah berwakalah dengan Peguam Syariannya pada 1/11/2019 dan Peguam Syariannya telah mengarah Pelatih Dalam Kamar untuk memfailkan Notis Rayuan.
- ii. Pelatih Dalam Kamar telah pergi ke kaunter Mahkamah Tinggi Syariah pada 7/1/2019 (hari ke-15 dari tarikh penghakiman) bagi memfailkan Notis Rayuan tersebut, walaubagaimanapun pemfailan tersebut ditolak oleh Petugas Kaunter dan telah diminta untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan.

- iii. Pemohon tiada sebarang bukti bertulis tentang penolakan pemfailan Notis Rayuan tersebut memandangkan Petugas Kaunter hanya mengarahkan PDK secara lisan sahaja untuk membuat Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan.

[6] Responden 2 di dalam Afidavit Jawapannya membantah permohonan ini dan menyatakan sepertimana berikut—

- i. Kelewatan Perayu memfailkan Notis Rayuan adalah bertentangan dengan peruntukan undang-undang sepertimana dalam seksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariaah (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Alasan kelewatan yang dikemukakan adalah tidak munasabah memandangkan Pemohon telah melantik Peguam Syarie lebih awal lagi bagi memfailkan rayuan dan sewajarnya beluat menyedari tempoh yang sepatutnya untuk memfailkan Notis Rayuan.
- iii. Peguam Syarie yang telah dilantik sewajarnya bukan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab untuk mengendalikan kes rayuan kepada Pelatih Dalam Kamar sehingga menyebabkan timbul kelewatan sebegini sebaliknya perlulah bertindak lebih profesional.

[7] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, Kami dapati Pemohon mendakwa bahawa kegagalan untuk memfailkan Notis Rayuan terhadap Penghakiman bertarikh 24/10/2019 hanya **1 hari** dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada **6/11/2019**. Pada hemat kami, kelewatan 1 hari

tersebut menunjukkan suatu tempoh masa yang tidak terlalu lama. Kami juga dapati bahawa tindakan-tindakan telah diambil oleh Peguam Syarie Pemohon, di mana Notis Rayuan telah ditandatangani oleh Peguam Syarie Pemohon pada 6/11/2019 serta surat iringan bagi pemfailan Notis Rayuan tersebut juga dikeluarkan pada tarikh 6/11/2019 dan usaha pemfailannya hanya dibuat pada tarikh 7/11/2019.

[8] Oleh yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa kelewatan yang berlaku tersebut tidak terlalu lama dan tindakan-tindakan yang telah diambil mewajarkan permohonan ini dibenarkan demi kepentingan keadilan kepada Pemohon sendiri.

[9] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[10] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[11] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak beserta suatu kos guaman dan kos kerugian Responden 2 dan Responden 1, 3 dan 4 ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kepada kesusahan Responden 1, 2, 3 dan 4 yang telah melantik Peguam Syarie disebabkan kecuaiannya Pemohon ini.

[12] Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;*

- d. *Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. *Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

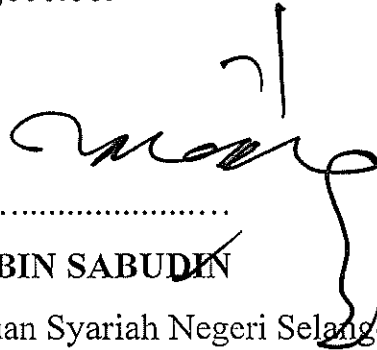
[13] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

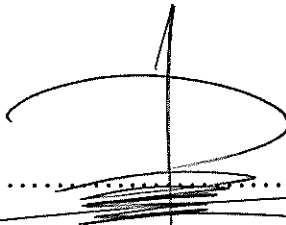
- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
- [2] Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan bagi kes Saman No. : 10400-017-0565-2016 dalam **tempoh 14 hari** mulai hari ini.
- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden 1, 2, 3 dan 4 sebanyak **RM 3,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



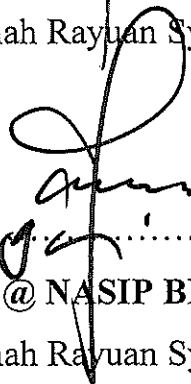
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor